



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1365 del 27/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 148 del 27/08/2026

PROPOSTA N. 2388 del 27/08/2026

OGGETTO: Delibera CIPE 26/16 D.D.G. n.3 del 04/01/17 Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria.
"Intervento di adeg. sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demoliz. e ricostr.. Appr. atti contabili dello stato finale e del C.U.C. tecnico-amministrativo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Calabria ai sensi della OPCM 3362/2004 e del D.M. 14/01/2008. Delibera CIPE 26/2016- Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria ha comunicato il finanziamento per l'intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella per un importo di euro 304.764,65 su un finanziamento richiesto di euro 642.048,32;
- con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 111 del 31/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'"Intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione" redatto dall'ufficio tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 642.048,32;
- con determina dirigenziale n. 86 R.S. del 27/12/2018 (n. 1203 R.G. del 27/12/2018) è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione" redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 642.048,32;
- in seguito a formale comunicazione da parte della Regione Calabria del 28/02/2019, con la quale il Dirigente del Settore 5 – Lavori Pubblici del Dipartimento della Regione Calabria, ha rappresentato la necessità di rimodulare il quadro economico approvato al fine di prevedere, al suo interno, solo voci di spesa ammissibili in funzione del finanziamento relativo all'intervento di cui in oggetto, con determina dirigenziale n. 16 R.S del 06/03/2019 (n. 236 R.G. del 08/03/2019) è stato approvato il quadro economico rimodulato dell'importo complessivo di € 642.048,32 ripartito come segue:

LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	544.727,74
A2	Costi sicurezza	€	8.470,86
A3	A - Totale lavori (A1+A2)	€	553.198,60
Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Indagini geologiche e prove sui materiali	€	13.730,58
B2	Spese tecniche generali e tecniche	€	4.406,11
B3	Incentivi per funzioni tecniche – art.113 del D.lgs n.50/2016 comma 3 - (2%x80%xA3)	€	8.851,18
B4	Contributo ANAC	€	375,00

B5	Spese di gara e pubblicità	€	2.069,41	
B6	Cassa previdenza geologo 2%	€	88,12	
B7	Oneri IVA 22% su (B1+B2+B6)	€	4.009,46	
B8	Oneri I.V.A. al 10% su A	€	55.319,86	
B9	Sommano da (B1 a B8)	€	88.849,72€	88.849,72
Totale complessivo (A4+B9)			€	642.048,32

- che con la determina di cui al punto precedente è stata imputata la somma complessiva di €628.397,92 dell'intero importo, pari a € 642.048,32, come segue:
 - ▶ € 291.114,25, dell'importo complessivo di € 304.764,65, sul capitolo n. 3570 del bilancio 2018 piano dei conti n. 2.02.01.09.003 quale quota dell'intero importo finanziata con delibera CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria in quanto la restante somma pari a € 13.650,24 risulta essere stata già impegnata come di seguito:
 - € 10.380,24 con determina dirigenziale R.S. n.59 del 25/09/2018;
 - € 3.270,16 con determina dirigenziale R.S. n. 77 del 29/11/2018.
 - ▶ € 337.283,67 quale quota dell'intero importo a carico del Comune di Lamezia Terme, pari alla differenza tra l'importo complessivo del progetto di € 642.048,32 e l'importo finanziato con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 - FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno pari a € 304.764,65, sul capitolo n. 3570 del bilancio 2018 piano dei conti n. 2.02.01.09.003;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 29 R.S del 28/06/2019 (n. 636 R.G. del 28/06/2019) è stato approvato lo schema del bando di gara e relativi allegati ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante indizione di gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti L.gs n 50/2016 secondo i criteri di valutazione specificati negli atti di gara;
- a seguito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 13 R.S del 26/01/2021 (n. 55 R.G. del 26/01/2021) all'impresa Consorzio Stabile Appaltitalia, con sede legale in Caltagirone (CT), viale Europa, n. 137, codice fiscale e partita IVA n. 04908490875 per l'importo, al netto del ribasso del 9,62%, di euro 500.795,81, di cui euro 492.324,95 per lavori ed euro 8.470,86 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 35 R.S del 12/03/2021 (n. 286 R.G. del 22/03/2021) è stato approvato il verbale di istruttoria d'ufficio in merito alla sussistenza in capo all'aggiudicatario (Consorzio Stabile Appaltitalia con sede in viale Europa, 137 - Caltagirone (CT) – P.I. 04908490875), e nel caso specifico, anche della ditta consorziata indicata quale esecutrice dei lavori in fase di gara (Cantieri del Nord S.r.l. con sede in Zona Industriale Papa benedetto XVI – SIR Comparto 9 – 88046 – Lamezia Terme – P.I. 03387320785), dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei relativi contratti, prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dichiarati in sede di offerta, acquisendo la documentazione prevista;
- con la determina di cui al punto precedente inoltre è stata dichiarata efficace e, quindi, esecutiva, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 1098 R.G. del 22/10/2021 (n.156 R.S. del 18/10/2021) è stata liquidata la somma complessiva relativa all'anticipazione contrattuale, pari al 20% dell'importo netto dei lavori, dell'importo di € 110.175,08 comprensivo di IVA al 10%;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 79 R.S del 29/07/2022 (n. 709 R.G. del 02/08/2022) è stata approvata la variante tecnica art. 106 c.1 lett. c) D.Lgs. n.50/16 con modifiche dell'importo contrattuale rispetto al contratto originario di affidamento dei lavori secondo il seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI

A1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	544.727,74	
A2 Ribasso d'asta del 9,62%	€	52.402,80	
A3 Importo netto dei lavori	€	492.324,94	
A4 Costi sicurezza	€	8.470,86	
A5 A - Totale lavori (A3+A4)	€	500.795,81€	500.795,81
A6 Importo lordo lavori aggiuntivi di perizia	€	46.285,85	
A7 Ribasso d'asta del 9,62%	€	4.452,70	
A8 Importo netto dei lavori di perizia	€	41.833,15€	41.833,15
A9 Importo netto lavori con perizia		€	542.628,96
Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1 Indagini geologiche e prove sui materiali	€	13.730,58	
B2 Spese tecniche generali e tecniche	€	2.627,91	
B3 Incentivi Funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% di A 80% di B3 per funzioni Tecniche	€	9.689,34	
B4 Contributo ANAC	€	375,00	
B5 Spese di gara e pubblicità	€	2.069,41	
B6 Cassa previdenza geologo 2%	€	52,56	
B7 Oneri IVA 22% su (B1+B2+B6)	€	3.610,43	
B8 Oneri I.V.A. al 10% su A9	€	54.262,90	
B9 Economie d'asta			
B9.1Economie d'asta quota Regione Calabria	€	13.098,82	
B9.2Economie d'asta quota Comune	€	0,00	
B10 Sommano da (B1 a B9)	€	99.419,36	€ 99.419,36
Totale complessivo (A5+B11)			€ 642.048,32

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 30/06/2021 con n. 2349 di repertorio e n. 1797 di raccolta, registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme il 05/07/2021 al Numero: 2313 Serie: 1T;

Considerato che in data 09/09/2021 sono stati consegnati i lavori;

Dato atto che:

- la relazione struttura ultimata, redatta dal direttore dei lavori in data 14/08/2026, è stata regolarmente depositata al Servizio Tecnico della Regione Calabria con istanza n.10888/2026 (prot. n. 687077/2026);
- il Servizio Tecnico della Regione Calabria in data 14/08/2026 con protocollo n.64943 ha attestato l'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata di cui al punto precedente;
- il certificato di collaudo statico, redatto in data 21/08/2026 dal professionista incaricato Arch. Gianfranco Molinaro è stato regolarmente depositato al suddetto Servizio Tecnico con istanza n.10980/2026 (prot. n. 695052/2026);
- il Servizio Tecnico della Regione Calabria in data 20/08/2026 con protocollo n.65833 ha attestato l'avvenuto deposito del certificato di collaudo di cui al punto precedente;

Visti:

- il certificato di ultimazione lavori del 19/01/2025 dal quale si rileva che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

- lo stato finale e la relazione sulla contabilità finale dei lavori di cui in oggetto, emessi dal Direttore dei lavori in data 18/02/2025 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, che ammontano a netti € 542.628,40, compreso oneri di sicurezza, da cui detraendo € 539.915,26, per l'anticipazione contrattuale del 20% e per i sei certificati d'acconto, resta il credito netto dell'impresa di € 2.713,14;
- il certificato di pagamento per la liquidazione della rata finale dell'importo di € 2.984,45 di cui €2.713,14 per lavori ed € 271,31 per oneri IVA al 10% emesso dal RUP in data 18/02/2025;
- il verbale n. 1 del 18/02/2025 ed i verbali di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 03/08/2022 e n.3 del 20/11/2023;
- l'atto unico del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e la relazione con il verbale di visita rilasciato, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in data 26/08/2026 dal collaudatore incaricato, con il quale si dichiara il credito netto dell'impresa Consorzio Stabile Appaltitalia di € 2.713,14 oltre I.V.A. al 10 %;
- il DURC regolare emesso per la ditta Consorzio Stabile Appaltitalia (protocollo INAIL_54541510) con scadenza validità al 13/10/2026;
- il DURC regolare emesso per la ditta Cantieri del Nord S.r.l. (protocollo INAIL_54120332) con scadenza validità al 10/09/2026;

Considerato inoltre che il certificato di collaudo, ai sensi del 3 comma dell'art.102 del D.Lgs n. 50/2016, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua data di emissione, e che dopo tale periodo si intenderà approvato, mentre l'appaltatore per il predetto periodo è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera;

Richiamati il CIG 8043231C2F e CUP C88E18000170005 acquisiti per l'intervento di cui in oggetto;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Valutata la proposta redatta dal RUP ing. Giuseppe Rigoli;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con Delibera della Giunta Comunale n.191 del 04/06/2025;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto Bilancio di Previsione 2026 - 2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione 2026 - 2028;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale e la relazione sulla contabilità finale dei lavori di cui in oggetto emessi in data 18/02/2025 dalla Direzione dei lavori e sottoscritto senza riserve dell'appaltatore e che ammonta a netti € 542.628,40, compreso oneri di sicurezza, da cui detraendo € 539.915,26 per l'anticipazione contrattuale del 20% e per i sei certificati d'acconto, resta il credito netto dell'impresa di € 2.713,14;
2. di approvare l'Atto Unico di Collaudo Tecnico Amministrativo (relazione, Visita di collaudo e certificato di collaudo), e ogni atto e verbale in esso richiamato, con relativi allegati, inerente i suddetti lavori, rilasciato ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in data 26/08/2026 dal collaudatore incaricato Arch. Gianfranco Molinaro, che conferma in netti € 542.628,40, compreso oneri di sicurezza, da cui detraendo € 539.915,26 per l'anticipazione contrattuale del 20% e per i sei certificati d'acconto, e dichiara il credito netto dell'impresa Consorzio Stabile Appaltitalia di € 2.713,14 oltre I.V.A. al 10 %;
3. di dare atto che in merito al suddetto certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi del 3° comma dell'art.102 del D.Lgs n.50/2016, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua data di emissione, e che dopo tale periodo si intenderà approvato, mentre l'appaltatore per il predetto periodo è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera;
4. di dare atto che si procederà a liquidare all'impresa Consorzio Stabile Appaltitalia per quanto indicato nel collaudo tecnico amministrativo con separato e successivo atto dopo il termine di pubblicazione dell'avviso ad opponendum;
5. di svincolare la polizza fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, rilasciata dalla società di assicurazioni "Italiana Assicurazioni Spa" - Agenzia ABH di Pepi Antonino in data 10/05/2021, sotto il n. 2021/13/6597712 e fino alla concorrenza di € 25.039,79;
6. di dare atto che il RUP ai sensi del D.lgs.50/2016 risulta essere l'ing. Giuseppe Rigoli;
7. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
8. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2388 del 27/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 27/08/2026

Il Dirigente
ESPOSITO FRANCESCO